



BALANÇO FINAL DO MÓDULO

Formando/a:	Ana Maria Cardoso Silva
Ação:	25_TADM03-NS
Módulo:	UFCD 6223 - Direito aplicado às empresas - algumas especificidades
Formador/a:	Ana Nunes
Data:	08/01/26

1. Temáticas e Conteúdos Abordados:

- Alguns conceitos para contextualizar e enquadrar juridicamente o tema
- Contratos comerciais especiais- regime jurídico e particularidades de cada um
 - O contrato de agência
 - O contrato de concessão
 - O contrato de franquia (franchising)
 - O contrato de leasing
- Propriedade industrial
 - Direitos de Autor /os Direitos Conexos e a propriedade intelectual
 - Regime jurídico aplicável
 - Direito da concorrência- regime jurídico e impacto no regular funcionamento das empresas.
- O processo de insolvência
 - Conceitos
 - Enquadramento jurídico
 - Regime jurídico



2. Reflexão sobre as aprendizagens desenvolvidas (*reflexão sobre os temas e/ou atividades propostas de maior interesse; a aplicabilidade das aprendizagens desenvolvidas aos longo da UFCD; a articulação com a sua história de vida...*):

A UFCD 6223 – Direito aplicado às empresas: algumas especificidades, com a duração de 25 horas, foi lecionada pela formadora Ana Nunes. Esta UFCD permitiu-me aprofundar conhecimentos fundamentais sobre várias áreas da legislação comercial, nomeadamente os contratos comerciais especiais, a propriedade industrial e os processos de insolvência e de recuperação de empresas. Estes conteúdos ajudaram-me a compreender melhor o funcionamento jurídico das relações comerciais e a importância da lei para garantir segurança e transparência nas atividades económicas.

Durante este módulo adquiri competências importantes em três grandes áreas.

Dos contratos comerciais especiais, aprendi a distinguir e interpretar diferentes tipos de contratos utilizados no âmbito empresarial, como:

- o contrato de agência, utilizado quando um agente promove negócios em nome de uma empresa;
- o contrato de concessão, que estabelece uma relação continuada de fornecimento e revenda;
- o contrato de franquia (franchising), que combina a autonomia do empresário com regras e padrões definidos pela marca;
- o contrato de leasing, que permite o uso de bens mediante pagamento periódico.

Compreendi as obrigações das partes, as vantagens e os riscos de cada modalidade, e a importância destas figuras para a organização e o desenvolvimento das empresas. Já tinha estudado alguns destes contratos na UFCD 0563 – Legislação Comercial, com a formadora Isabel Silva, o que ajudou a complementar e consolidar os meus conhecimentos.

Sobre a Propriedade Industrial desenvolvi competências para compreender os mecanismos de proteção das empresas, como marcas, patentes e direitos de autor, reconhecendo a sua importância para a competitividade. Percebi também como funciona o Direito da Concorrência, que regula práticas de mercado e impede comportamentos que prejudiquem consumidores ou empresas concorrentes.

Em relação à insolvência aprendi as diferenças entre os processos de recuperação, que procuram evitar o encerramento de uma empresa em dificuldade, e os processos de insolvência, que regulam o pagamento aos credores quando a empresa já não consegue cumprir as suas



obrigações. Esta aprendizagem permitiu-me desenvolver uma visão mais clara sobre a importância destes mecanismos para garantir justiça e equilíbrio económico.

Para mim, foi especialmente relevante a área da propriedade industrial, sobretudo no que diz respeito à proteção das empresas, das marcas, das patentes e ao Direito da Concorrência. Compreendi que a proteção das criações, invenções e identidade visual de uma empresa é indispensável para garantir vantagem competitiva e impedir que terceiros se apropriem de algo que não lhes pertence. Esta parte da UFCD fez-me perceber que, muitas vezes, as empresas não valorizam o suficiente a proteção jurídica das suas ideias, o que pode causar problemas graves no futuro.

A ligação entre propriedade industrial e concorrência leal também me ajudou a compreender melhor as regras que previnem práticas abusivas no mercado.

A área da insolvência foi igualmente importante. Compreendi que a insolvência nem sempre significa o fim da empresa; existem mecanismos que permitem reestruturar dívidas, negociar com credores e tentar recuperar a atividade. Senti que este conhecimento é muito útil para quem trabalha em contexto administrativo, porque permite identificar sinais de risco e compreender o que acontece quando uma empresa enfrenta dificuldades financeiras.

Não tenho nada a apontar como menos interessante. Apesar de inicialmente pensar que seria um módulo muito teórico, a formadora conseguiu contrariar essa ideia, motivando-me e despertando curiosidade para aprender mais.

Tive alguma dificuldade inicial em compreender a linguagem jurídica, sobretudo nos temas ligados à concorrência e à propriedade industrial. Para ultrapassar essa dificuldade, recorri a exemplos práticos, resumos, esquemas e à revisão dos materiais apresentados na aula pela formadora. Os conceitos relacionados com a insolvência também exigiram leitura atenta, mas os exemplos explicados pela formadora facilitaram a compreensão das diferenças entre recuperação e liquidação.

Com o estudo regular e o apoio da formadora, consegui ultrapassar estas dificuldades e consolidar todo o conteúdo. Um dos trabalhos realizados — o dicionário de termos jurídicos — ajudou-me bastante, pois permitiu-me aprofundar conceitos de forma gradual e organizada. No início do módulo, a formadora pediu que respondesse, em papel, a três questões sobre o que conhecia da matéria, as técnicas de aprendizagem que preferia e os objetivos que pretendia alcançar.



Solicitou também a criação de um dicionário de termos jurídicos, fornecendo ao longo das aulas várias palavras para pesquisar. Achei esta atividade interessante e motivadora; comprei até um livro de termos jurídicos e pesquisei outras palavras por curiosidade.

Ao longo das aulas foram feitas simulações sobre as cláusulas que um contrato juridicamente deve conter e aos pormenores que devo ter a máxima atenção. Pois um contrato é uma manifestação de duas ou mais vontades divergentes, com objetivos e fins diversos, que podem até ser opostos, mas que se ajustam reciprocamente. Saber distinguir quanto ao conteúdo se o contrato é unilateral ou bilateral, quanto ao tipo se é real ou obrigacionista, é importante porque existem vários contratos e devemos saber distingui-los. Para mim foi curioso perceber que a palavra contrato, não é uma simples palavra, e que carrega muita responsabilidade. No livro de termos jurídicos tive a oportunidade de constatar que existem vários tipos de contratos e que ocupam cerca de dezoito páginas.

Por último, como avaliação final, a formadora propôs um exercício com oito questões, que contribuiu para consolidar a matéria.

O conhecimento adquirido será extremamente útil no futuro, sobretudo em funções de gestão administrativa ou comercial, onde é essencial lidar com contratos, proteger a identidade da empresa e compreender processos legais como a insolvência ou a recuperação.

Saber interpretar corretamente estes instrumentos jurídicos permite-me atuar com mais segurança, evitar erros e contribuir para decisões responsáveis e fundamentadas.

No geral, considero que esta UFCD foi muito enriquecedora e contribuiu para o meu desenvolvimento profissional e pessoal. Proporcionou-me conhecimentos essenciais para compreender o enquadramento legal das atividades comerciais e atuar com maior responsabilidade e segurança no contexto empresarial.

A formadora contribuiu de forma decisiva para que a UFCD fosse motivadora, clara e acessível, mesmo sendo um módulo muito teórico. Frases e conceitos que no início me pareciam complexos passaram a fazer sentido, e hoje consigo olhar para documentos jurídicos com muito mais segurança e entendimento.

Agradeço à formadora a sua maneira de ensinar e a forma clara como partilhou o seu conhecimento. Como a formadora mencionou: “O Direito está em tudo, no nosso dia a dia.”

3. Palavras-Chave: Direito, dicionário jurídico, contratos, patente, insolvência